

1005816-53.2022.8.26.0008

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: Roseleine Belver dos Santos Ricci

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VIII - Tatuapé

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... ou seja, tratou-se de um furto e não de um roubo. Terceira pessoa apoderou-se de seu pertence pessoal, mais especificamente, do celular.

Nota-se, portanto, que a ré não participou deste processo e não pode ser responsabilizada por tal fato de terceiro.

Com efeito, não há sistema de segurança que obste uma pessoa de praticar um furto dentro de local em que circulam inúmeras pessoas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VIII - Tatuapé

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua Santa Maria nº 257, São Paulo - SP - cep 03085-000

1005816-53.2022.8.26.0008 - lauda

CONCLUSÃO

Em 12 de dezembro de 2022

Faço estes autos conclusos ao(à)

MM(a.). Juiz(a) de Direito

Dr(a). Roseleine Belver dos Santos Ricci

Eu, _____, Daniela Wilhelms, digitei e subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:

1005816-53.2022.8.26.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Requerente:

Ana Claudia do Carmo Furtado

Requerido:

Zara Brasil Ltda

Vistos.

Trata-se de ação de indenização.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9099/95.

O processo comporta julgamento antecipado de seu mérito, nos termos do artigo 355, I e II, do Código de Processo Civil.

De destaque que, nos termos do artigo 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, incumbe ao julgador determinar apenas as "provas necessárias" para o julgamento do mérito, indeferindo "as diligências inúteis ou meramente protelatórias". Nesse sentido, as provas documentais amealhadas aos autos são suficientes para o convencimento desta Magistrada.

Assim: "Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a realização de prova requerida, quando o seu destinatário entender que o feito está adequadamente instruído com provas suficientes para seu convencimento." (STJ - AgRg no AREsp 598.085/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado

em 24/03/2015, DJe 07/04/2015).

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, porquanto as condições da ação devem ser identificadas à luz do que tiver afirmado a autora em sua petição inicial. Do mesmo modo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, dado que a questão confunde-se com o mérito da demanda, e com ele será analisada.

Passo à análise do mérito.

Importa consignar, de pronto, que entre as partes há verdadeira relação de consumo, uma vez que a requerida é fornecedora de serviços, enquanto que a autora é a destinatária final destes. Assim, se a requerente encaixa-se no conceito de consumidora a teor do previsto no Art. 2º da Lei 8.078/90, também é certo que a parte ré igualmente encaixa-se na definição de fornecedora, de acordo com o Art. 3º, daquela mesma lei, uma vez que é pessoa jurídica que desenvolve atividade de comercialização de produtos e/ou serviço no mercado de consumo.

Desta forma, aplica-se ao caso em tela o Código de Defesa do Consumidor, o que faz com que o litígio seja inteiramente analisado tendo em vista as regras e princípios que emergem da legislação consumerista, onde a parte autora é, incontestavelmente, vulnerável frente a outra.

O pedido é improcedente.

A matéria posta sub judice importa na interpretação e apreciação a ser dada ao artigo 14 da Lei nº 8.078/90. O inciso II do parágrafo 3º do art. 14 do CDC prevê que o fato da vítima ou de terceiro tem o condão de afastar a responsabilidade da fornecedora de produtos e/ou serviços.

Poder-se-ia, eventualmente, atribuir a responsabilidade civil em razão de furto de celular, carteira ou bolsa na hipótese de haver, relativamente, a pertences de caráter pessoal, contrato de depósito ou guarda, o que não é a hipótese dos autos, quando o objeto foi subtraído supostamente por ação de meliantes, sem que sobre eles ou sobre bens da consumidora possa ter o estabelecimento qualquer vínculo. Situação diversa existiria na hipótese de furto de veículos ou objetos dentro do estacionamento do estabelecimento, à medida que o contrato de estacionamento traz em seu bojo circunstância de depósito de bens, quando então aplicam-se as hipóteses dos artigos 627 e seguintes do Código Civil.

A propósito, vale sobre o tema aresto oriundo do STJ onde se lê: "é de se ter presente que em se tratando de bolsas, carteiras - objetos de guarda pessoal, não há um serviço específico de proteção, inexistindo pois responsabilidade objetiva, logo, só se pode responsabilizar a empresa se provada a culpa exclusiva ou concorrente. Entender de um outro modo seria atentar ao princípio da razoabilidade. Diferente é a situação de veículos e seus equipamentos deixados nos estacionamento. Ai a guarda transfere, integralmente, a responsabilidade do estabelecimento".

REsp 772818-RS, rel. Min. Castro Filho.

A subtração do objeto pertencente à autora foi praticada sem violência, ou seja, tratou-se de um furto e não de um roubo. Terceira pessoa apoderou-se de seu pertence pessoal, mais especificamente, do celular.

Nota-se, portanto, que a ré não participou deste processo e não pode ser responsabilizada por tal fato de terceiro.

Com efeito, não há sistema de segurança que obste uma pessoa de praticar um furto dentro de local em que circulam inúmeras pessoas todos os dias.

Tal evento, simplesmente, não pode ser evitado por maior que seja o aparato tecnológico e humano de segurança. É uma hipótese clara de fato de terceiro que não pode ser imputada a qualquer fornecedor, seja ele comerciante, prestador de serviços, organizador de um evento ou proprietário do local em que este ocorreu, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor.

Na verdade, encontra-se consolidado na jurisprudência o entendimento que compete a cada pessoa a constante manutenção da vigilância de seus pertences pessoais a fim de evitar a subtração destes por terceiros, em qualquer local em que se encontre e que possui acesso ao público, seja no shopping, no supermercado, na faculdade.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes acórdãos:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Furto de câmera fotográfica e acessórios em saguão de hotel - Ação de indenização por danos morais e materiais - Sentença de

improcedência - Julgamento antecipado - Cerceamento de prova - Preliminar rejeitada - Possibilidade de a controvérsia ser dirimida por meio somente da prova documental - Ausência de responsabilidade do hotel pelo suposto furto - Mochila deixada pelo autor em cadeira no hall de entrada do hotel - Inexistência de contrato de guarda ou depósito - Autor que tinha o dever de zelar por seus pertences - Culpa exclusiva da vítima - Artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor - Apelação desprovida. (TJSP; Apelação Cível 0034337-19.2017.8.26.0002; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/07/2019; Data de Registro: 19/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - Prestação de serviços - Ação de indenização por danos morais e materiais - Furto de pertences pessoais em festa universitária - Ilegitimidade passiva da instituição de ensino superior, que não participou da organização da festa - Responsabilidade subjetiva do prestador de serviços, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça - Exceção à regra geral de responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - Dever geral de cautela do consumidor - Dano material e moral não caracterizado - Sentença de improcedência - Sentença reformada em parte para reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição de ensino superior - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1121921-07.2017.8.26.0100; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2019; Data de Registro: 19/06/2019)

Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Indenização por danos materiais e morais. Furto de celular nas dependências do estabelecimento comercial. Ação julgada improcedente. Alegação de falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva que não afasta o dever de guarda e cuidado em relação aos objetos pessoais. Dever de indenizar inexistente. Recurso desprovido, com observação. O dever de segurança dos clientes que frequentam o estabelecimento não tem alcance absoluto, de proteção dos objetos pessoais, que devem permanecer sob a guarda e estrita vigilância do próprio cliente, não havendo como imputar responsabilidade à ré. (TJSP; Apelação Cível 1034238-58.2019.8.26.0100; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/08/2019; Data de Registro: 06/08/2019)

Compra e venda Bem móvel Indenização Furto de celular no interior de estabelecimento comercial Irresponsabilidade da ré reconhecida Improcedência da ação Recurso não provido. Não havendo qualquer prova de nexo causal entre o evento danoso e conduta da ré, não pode ser esta responsabilizada pela indenização dos prejuízos suportados pela autora derivados do furto do seu telefone celular, sendo de rigor a improcedência do pedido." (Apelação nº 1000069-18.2014.8.26.0004 31ª Câmara de Direito Privado rel. Des. Paulo Ayrosa j. 25/08/15)

"Responsabilidade civil Dano material e moral Furto de celular ocorrido em shopping center Vigilância do objeto de exclusiva responsabilidade do autor Falha na prestação de serviços de que não se cogita Culpa exclusiva da vítima Excludente de responsabilidade Inteligência do art. 14, §3º, I e II, CDC Ação improcedente Ratificação dos fundamentos da sentença (art. 252, RITJSP/09) Recurso desprovido." (Apelação nº 1009994-29.2014.8.26.0007 1ª Câmara de Direito Privado rel. Des. Luiz Antonio de Godoy j. 25/08/15).

"Responsabilidade civil. Furto de bolsa de cliente enquanto fazia compra em loja. Reconhecimento de relação de consumo e de responsabilidade objetiva da ré insuficientes a gerar responsabilidade civil. Rompimento do nexo de causalidade entre qualquer conduta ou omissão da ré e o evento danoso. Dever da vítima manter os seus pertences junto a si e sob estrita vigilância. Inteligência do artigo 14, § 3º, II do Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudência remansosa deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Incertezas sobre o fato que não podem ser

atribuídas à ré. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido." (Apelação nº 0034937-06.2013.8.26.0576 6ª Câ. de Direito Privado rel. Des. Francisco Loureiro j. 26/02/15).

Assim, inexistindo responsabilidade que possa ser imputada à requerida no que tange ao furto do objeto pertencente à requerente, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Destaco, por fim, que também não cabe a responsabilização da ré no que diz respeito à negativa de fornecimento das imagens do circuito interno de vigilância. Isso porque esse fornecimento, ao revés do que fora indicado, não consiste em um dever ou uma obrigação da fornecedora.

Inexiste uma obrigatoriedade no fornecimento das imagens obtidas por meio das câmeras por solicitações de cunho não oficial, seja por fazerem parte do rol patrimonial da ré (o qual ela decide se disponibiliza ou não), como pela sua apresentação ter o potencial de atingir direitos alheios, como é o caso do direito de imagem de todos aqueles captados.

Não se trata de uma informação de caráter público cujo acesso é constitucionalmente protegido, mas sim de produto de uma atividade privada, cuja disponibilização pode lhe gerar ônus, de modo que é natural que se garanta ao seu produtor a prerrogativa de disponibilizá-lo aos demais particulares ou não.

Outrossim, mesmo que as imagens tivessem sido disponibilizadas na ocasião, isso não alteraria a subtração patrimonial da qual a autora fora vítima.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO.

Deixo de condenar a vencida nas verbas da sucumbência nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

a) o prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias úteis;

b) Em caso de recurso, ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, deverá ser comprovado o recolhimento, sob pena de deserção:

b.1) da taxa judiciária de ingresso no importe de 1% sobre o valor ATUALIZADO da causa (observado o valor mínimo de 5 UFESPs); somada a

b.2) da taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor ATUALIZADO fixado na sentença ou, se não houver condenação, 4% sobre o valor ATUALIZADO da causa (em ambos os casos observado o valor mínimo de 5 UFESPs).

O recolhimento da soma das parcelas "b.1" e "b.2" deverá ser feito em guia DARE-SP, código 230-6

b.3) além das despesas processuais atualizadas referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais/carta AR unipaginada - guia do F.E.D.T.J. - código 120-1; diligências de Oficial de Justiça - guia GRD; expedição de carta precatória - guia DARE - código 233-1; taxas para pesquisas nos sistemas conveniados, como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD - guia do F.E.D.T.J. - código 434-1); entre outras, nos termos do Comunicado CG nº 1530/2021 e 489/2022.

b.4) Caso haja mídia eletrônica juntada no processo (CD/DVD/pendrive), deverá ser recolhida também a taxa relativa às despesas de porte de remessa e retorno por volume = R\$ 43,00 (guia F.E.D.T.J., código 110-4);

Dispensada a indicação e publicação do preparo, o recolhimento independe de cálculo elaborado pela serventia, que apenas será responsável pela conferência dos valores, nos termos dos Comunicados CG nº 916/16 e nº 489/2022.

c) efetuado o pagamento voluntário mediante depósito judicial, fica desde já deferida a expedição de Mandado de Levantamento Eletrônico em favor do credor, devendo ser indicada a forma pretendida para levantamento ou transferência, o que será certificado no processo após a sua efetivação;

d) Após o trânsito em julgado, as partes terão o prazo de 10 (dez) dias corridos para retirar os documentos originais juntados no decorrer do processo, assim como mídias (CD/DVD/pendrive), sob pena de inutilização.

e) Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.C

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA